

חוות דעת של מומחה

אני החתומה מטה התבקשתי על ידי עו"ד ניר גורן לחוות דעתי המקצועית בשאלות המפורטות להלן, שהתעוררו בבית המשפט בעניין הנדון. אני נותנת חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהירה בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

רקע מקצועי של כותבת חוות הדעת

ואלה פרטי השכלתי:

- 2014 : מחקר פוסט דוקטורט באוניברסיטת ברנדייס בבוסטון במכון : Hadassah Brandeis Institution.
- 2011 : תואר שלישי מן החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב - הדיסרטציה בנושא: תמורות בהבניית דמויות המורים והמורות בתקשורת הישראלית.
- 1998 : תואר שני בחוג לסוציולוגיה במסלול התמחות של תקשורת המונים, אוניברסיטת חיפה.
- 1988 : תואר ראשון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה (בהצטיינות).

ואלו פרטי ניסיוני המקצועי:

- 2011 - 2014 : ראש חוג להוראת תקשורת ב"אקדמית גורדון" – מכללה לחינוך.
- 2007 - 2014 : עמית הוראה בחוג לתקשורת אוניברסיטת תל אביב, לימדתי לאורך שש שנים את הקורס: מבוא לתקשורת המונים, קורס חובה לכמאתיים תלמידי שנה א'.
- ובשנה הנוכחית (2014): סמינר מחקרי לתלמידי תואר שני: ייצוגי קבוצות ומגדר במדיה.
- 2008 - 2012 : מרכזת התכנית לסטודנטים מצטיינים במכללת גורדון לחינוך.
- 2007 - 2011 : חברת צוות כתיבת בחינת הבגרות הארצית בתקשורת המונים מטעם מכון סאלד.
- 1993 - 1990 : רכזת של "המכון לחקר תקשורת ומשפחה", חלק מארגון "שדולת הנשים" שעסק בחינוך לנאורות תקשורתית ביחס לתפקידי מגדר.

פיתוח חומרי למידה

- 2008 : פיתוח וכתיבה של יחידת לימוד לבית הספר היסודי בנושאי: צרכנות ביקורתית, פרסומת ותוכן שיווקי, במימון ובהוצאת הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה.
- 2011 : פיתוח וכתיבה של יחידת לימוד לאגף לזכויות הילד במשרד החינוך - בנושא: הזכות לפרטיות, לחופש מידע, להגנה ופנאי.

פרסומים נבחרים

- טורין, א' (2013). ייצוגי מורים בתקשורת, מונוגרפיה, תל- אביב, מכון מופ"ת.

- Turin, O. 2013. Where Have all the Super-Teachers Gone? A comparison of the representation of teachers in the Israeli and American cinematic traditions, in: Teacher: Image, Icon, Identity (Eds) Raymond McCluskey & Stephen McKinney, Glasgow: Edwin Mellen books.
- טורין, א' (2010). על גב הילדים – ניתוח אופני המסגור של שביעות מורים בעיתונות הישראלית. בתוך אסתר הרצוג וצביה וולדן (עורכות), על גב המורות - כוח ומגדר בחינוך (עמ' 91-129). ירושלים: כרמל.
- טורין, א' (2010). בין מורה למשרתת ובין ייצוג להיסטוריה. פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך, 49, 132-124.

נושאי חוות הדעת

- נתבקשתי על ידי עורך דין ניר גורן לתת את חוות דעתי בנוגע לשאלות הבאות:
- מהו המסר הכללי הגלום בתכני הקמפיין של "תשעה מיליון" (להלן גם "הקמפיין"). אלו מסרים קונקרטיים מעבירים תשדירי הפרסום בכיכובה של שני כהן, ביחס לסוכני ביטוח בישראל?
 - באיזו מידה גורם הקמפיין במתכונתו נזק ממשי לדימוי ולמוניטין של סוכני הביטוח בקרב קהל הצופים בטלוויזיה בישראל?
 - האם הקמפיין והשלכותיו קשורים אך ורק בסוכן "שוקה טל", דמות בדיונית שאינה קיימת?
 - האם אופיו "ההומוריסטי" של הקמפיין (כטענת הנתבעת), מאיין את טיבו הפוגעני או נזקו המצטבר?
 - באיזה אופן נבדל קמפיין "שוקה" מבית היוצר של "תשעה מיליון" מקמפיין היונים של ביטוח ישיר, שני מותגים המשתייכים לאותה הבעלות?

פירוט החומר שעמד בפני לצורך הכנת חוות דעתי מטעם המזמין

- כתב התביעה המתוקן על נספחיו לרבות סרטוני הפרסומת
- כתב ההגנה המתייחס לכתב התביעה המתוקן
- כתב התשובה לכתב ההגנה
- סרטונים נוספים שלא נכללו בכתב התביעה מסדרת "שוקה" בכיכובה של שני כהן וכן מקמפיין היונים שמופיעים באינטרנט בין היתר באתרי חברת ביטוח ישיר "תשעה מיליון" ו- 5555555.
- סרטונים של חברות ביטוח אחרות כגון AIG וכד' בהם ניתן לצפות באינטרנט ובמדיה מפעם לפעם.
- נתוני פרסום של חברת יפעת.
- נתוני מדרג הפופולריות של פרסומות המדווח בעיתון גלובס במועדים שונים.

מענה לשאלות חוות הדעת

א. מהו המסר הכללי הגלום בתכני הקמפיין של "תשעה מיליון"

1. צפיתי בכל הסרטונים שהועלו לרשת על ידי חברת הביטוח אי. די. אי. הניתוח התמטי שלהלן מבוסס על צפייה חוזרת ונישנית בכ-30 סרטי פרסומת אשר שודרו בערוצים המסחריים בטלוויזיה בין השנים 2010-2014 ואשר זכו לשיעורי צפייה חוזרת גבוהים ביותר.

2. ניתן לזהות בקמפיין שתי תימות מרכזיות:

I. סוכני הביטוח הם "פרזיטים" המקיימים אורח חיים נהנתני ופזרני על חשבון לקוחותיהם.

3. על פי הקמפיין, רכישת פוליסה מידי של סוכן ביטוח מהווה תשלום לגורם מתווך אשר גובה מחיר יקר ומיותר בעבור שירותיו. מתווך זה, מכביר את רווחיו באופן נצלני על ידי "ניפוח" לא הכרחי של מחיר הפוליסה. הרווחים אשר נצברים על ידו מתועלים למימון סגנון חיים ראוותני.

4. דוגמאות: באחד הסרטונים מסבירה שני כהן ללקוחות המדווחים על מעבר ל"תשעה מיליון" כי כעת שוקה יצטרך למכור את הג'יפ היקר 4X4; ללקוח פוטנציאלי אחר היא מסבירה כי שוקה לא יכול להיפגש עמו עד השנה הבאה מפני שהוא כעת בחופשת סקי ובחודש הבא ביריד "אדם ויאכטתו"; בסרטון אחר המזכירה מבכה את אבדן הלקוחות בכך ששוקה יאלץ לוותר על האו-פר הפיליפינית, הסאמר סקול של הילדה והחימום בבריכה.

5. מדובר בסממני אורח חיים ראוותני קיצוניים שאינם מאפיינים את רוב העוסקים בתחום הביטוח בישראל לפי מיטב ידיעתי, ובכלל את תושבי ישראל.

6. המסר מועבר גם במישרין, באמצעות ביטויים כגון: "אז למה לממן סוכן"; "להפסיק לממן סוכן"; "במקום לממן סוכן"; "מנצחים את סוכן הביטוח"; "לא הגיע הזמן להפסיק לממן סוכן?"; "עדיין מממן סוכן?"

II. סוכני הביטוח מייצגים עיסוק ומשלח יד אנאכרוניסטי ומיותר אשר צריך לעבור מן העולם. שימוש בהם רק מייקר שלא לצורך את מחיר הפוליסה.

7. על פי הגיון זה, סוכן הביטוח האנושי כפי שהוא מוכר לנו כיום הינו פריט מן העבר, עידן קדום שבו עסקאות נערכו במשרד מול סוכן אנושי, ואילו בימינו אנו אין צורך בעבודתו של סוכן הביטוח. לקוחות המבקשים להתעדכן נקראים לזנוח את "העולם הישן" וסוכן הביטוח כשלוחתו, ולעבור לביטוח ישיר. אליבא הפרסומות, "תשעה מיליון" היא הביטוי המוחשי לקידמה וחדשנות טכנולוגית בד בבד עם מחיר טוב יותר.

8. תמיכה במיצוב שיטת הביטוח הישיר ניתן למצוא בקמפיין המקביל, קמפיין "היונים", שם מודגמות האפשרויות של רכישת ביטוח באמצעות המחשב והטלפון החכם כביטוי של יעילות וחדשנות. במובן זה ניתן לראות בקמפיין היונים פרסום משלים לתמונה הכללית אותה מבקשת לשרטט ביטוח ישיר בתודעת הצרכנים, מחד חדשנות ומחיר אטרקטיבי, ומאידך סוכן מאוס, מיושן ומיותר החי חיי פאר על חשבון כספי הלקוח ללא הצדקה.

9. דוגמאות: במוזיאון פרה היסטורי, לצד שלדי דינוזאורים, נמצאת באחת הוויטרונות המזכירה של "שוקה"; אותה מזכירה מציעה למשלחת הארכיאולוגית החושפת את קברו של שוקה נח-אמון ביטוח נגד "דבר שחין וערוב", "מה זה ערוב? שואל אחד החוקרים, "הרוב לא שואלים אז שוקה מכניס גם את זה"; בסרטון אחר, משתמשת המזכירה במכונת כתיבה רעועה ומנהלת שיחה בידיש באמצעות טלפון ישן; בסרטון האחרון, המזכירה אינה מסוגלת לתפעל מחשב וכאשר התומך הטכני מציע לה לגרור את התיק לחלון שנפתח היא משליכה התיק דרך חלון המשרד. הקריין מסכם: "לא כולם מתקדמים באותו הקצב, התקדמו והתקשרו לתשעה מיליון".

לסיכום,

10. ניתוח תכנון של מסע הפרסום הנדון מעלה כי אליבא "תשעה מיליון", סוכן הביטוח הוא שריד מיותר של עולם ישן, והינו בטלן ונהנתן שאינו עסוק בכל עבודה אמיתית ולכן זמנו בידו, פריזט המתקיים על חשבון עמלם ויגעם של לקוחותיו.

11. אבקש לציין כי לאורך חיי המקצועיים הייתי מעורבת בכמה וכמה מחקרים שעסקו בתכני פרסומת בישראל, הן כעוזרת מחקר והן כחוקרת. במסגרת זו ניתחתי פרסומות שהופיעו בעיתונות המודפסת, בקולנוע ובטלוויזיה. המחקרים בהם הייתי מעורבת הצריכו עיון במאות פרסומות שהופיעו במדיה מקום המדינה ועד לימינו אנו.

12. מעולם לא עבר תחת ידי ולא חזיתי בקמפיין אגרסיבי מסוג זה, של גוף שמבצע מסע פרסום עקבי ומתמשך המבזה את כבודם של עובדים, רומס את תדמיתם ומבקש לייתר קבוצה שלמה של בעלי מקצוע. באמזן היקף ומשך החשיפה (מידי חודש למשך שנים וזמינות קבועה ברשת האינטרנט), בהתחשב בנתוני הפופולריות אשר הכתירו את קמפיין שוקה כאהוב וזכור במיוחד בקרב קהל הצופים (ביין-לובוביץ, 2013, 2014), אי אפשר להתעלם מן הנזק הפוטנציאלי של פרסומות אלו. להערכתי מדובר גם בהשקעה של משאבים תקציביים אדירים (עובדה שאושרה לי ע"י עו"ד גורן בהתבסס על הדוחות הכספיים הפומביים של המפרסמת).

13. בשורה התחתונה, מדובר בקמפיין המבקש לשכנע את הלקוחות לנטוש את סוכן הביטוח באופן גורף ומוחלט על בסיס המסר שמדובר באדם שאינו מספק שירות נחוץ, גורם עלות מיותרת, ולוקה מוסרית באישיותו.

14. יש להדגיש כי קמפיין "תשעה מיליון" אינו מציג השוואה בין פועלם המקצועי של סוכני הביטוח לבין המתחרה ("ביטוח ישיר"), אלא רומס באופן גורף ולא ענייני את תדמיתם ופועלם המקצועי תוך ניסיון לעורר סלידה מהם על בסיס אורח חיים אישי המתואר באופן ישיר ועקיף.

ב. האם הקמפיין במתכונתו גורם נזק ממשי לדימוי ולמוניטין של סוכני הביטוח בקרב קהל הצופים בטלוויזיה בישראל?

על מנת לענות על שאלה זו אני נדרשת למספר סוגיות מקדמיות ובכלל זה לשאלה רחבה יותר, שהיא:

I. מהי השפעתם של תכנים טלוויזיוניים ובאיזו מידה מופנמים ייצוגי המדיה לתודעתנו?

15. הפרסומת, תכניה והשפעותיה הייתה כר נרחב למחקר התקשורתי. למשל, חוקרי תקשורת הצביעו על הפרסומת כאתר בו מועברים מסרים הנוגעים לתפקידי מגדר בחברה. הם מצאו כי נשים מפרסמות מוצרים אחרים משל גברים, מוצרים זולים עם אוריינטציה פנים ביתית כמו בישול, קוסמטיקה וניקיון. ואילו גברים פרסמו מוצרים יקרים יותר הקשורים עם עולם העבודה והמרחב אשר מחוץ לבית: השקעות, טלפונים ניידים, טיסות במחלקת עסקים. עוד נמצא כי נשים הופיעו צעירות ועירומות יותר, ואילו גברים הופיעו כאשר הם לבושים היטב ובמנעד גילאי רחב יותר (וימן, 2000; לירן אלפר וקמה, 2007).

II. מה משמעותו של אוסף הממצאים האלו?

16. מחד הוא משקף מציאות קיימת, מצב נתון בו יש הבדלים בין נשים לגברים בשוק העבודה ובעוצמה חברתית שלהם. מאידך טענו חוקרי/ות תקשורת, התמונה החוזרת ונשנית המועברת כל ערב לצופי הטלוויזיה מנציחה סטריאוטיפים, מייצרת ציפיות ומחנכת דורות חדשים לאורה. אין לטעון לקשר סיבתי בין דמות האישה בפרסומת לבין השיעור הנמוך של נשים בכנסת או לשיעור הגבוה של הטרדות מיניות אך זו רוח גבית שמזינה ומדשנת תופעות אלו ונוספות.

17. הטלוויזיה מלמדת אותנו לא רק על מגדר וקבוצות מיעוט כמו חרדים וערבים (המופיעים לרוב בהקשרים שליליים סביב אירועי אי-סדר והצגה זו משליכה על אופני תפיסתם בציבור), אלא גם הרבה מאוד על משלחי יד.

18. ישנה טענה כי מכלול סדרות עורכי הדין של העשורים הקודמים: מ"המירוץ אחרי הגלימה" דרך "פרקליטי LA" ועד "אלי מקביל" מסביר את הנהייה העצומה אחרי המקצוע גם כאשר השוק רווי לעייפה. כך גם סדרות רפואה, לפני C.S.I. היו מעט רופאים אשר ביקשו להתמחות בפתולוגיה, הסדרה יצרה ציפיות לא-ריאליות כלפי יכולותיהם של פתולוגים, אך גם הביאה לשגשוג של תחום זה (Schweitzer, 2007).

III. האם הדימויים של המדיה מופנמים על ידי הצופים?

19. במידה מסוימת אכן כן, מחקרים מצאו כי ככל שאנשים צפו בסדרות טלוויזיה אלימות, כך הפנימו תפיסה של עולם מפחיד ואכזר (Gerbner et al, 1986), כי צופים אשר צרכו אופרות סבון וטלנובלות במינון גבוה העריכו ביתר שאת את שכיחותם של בגידות וניאופים, הריונות מחוץ לנישואין ומתן ילדים לאימוץ (Tamborini et.al. 2010).
20. עוד נמצא כי ככל שנערות שקדו יותר על עלעול במגאזינים כך רבתה שכיחות הפרעות האכילה בקרבן (López-Guimerà et al, 2010). ממצאים אלו יש בהם שכל ישר – אנו רוכשים ידע מצפיה בטלוויזיה: אנו לומדים על מקומות בהם לא ביקרנו מעולם, כיצד נראים מכרה בצילה, בית כלא, חדר ניתוח, צוללת וגם כיצד נראים פני הירח.
21. אנו גם לומדים ומפנימים נורמות ודרכי התנהגות: כיצד לקוד למלכת אנגליה וכיצד סועדים בארוחה רבת מזלגות.
22. פרסומות מתווכות לנו מידע גלוי: מבצעים ומוצרים חדשים וגם מידע סמוי ומורכב כמו מהי משפחה נורמטיבית, מיהו אדם מוצלח, ומה טיבו של סוכן ביטוח.

IV. באיזו מידה הידע שלנו אודות בעלי מקצוע ואופיים שאוב מתכנים טלוויזיוניים בידוריים?

23. חלק ניכר מן המחקר המצטבר בתחום השפעות של ייצוגים התמקד בעורכי דין ורופאים היות ואלו הן דמויות המאכלסות את הדרמה הטלוויזיונית בשכיחות עולה וגוברת לאורך שישים השנים האחרונות.
24. מחקרים שנערכו בשנות השבעים והשמונים ביחס לדמותם של עורכי דין העלו כי אלו הוצגו ואף נתפסו בעיני הצופים כמבריקים, אידיאליסטים ונועזים (Gerbner et al, 1978). בעשורים אלו תארו סדרות החוק את עורכי דין במהלך עבודתם בבית המשפט כשהם מקדישים את מרצם ותבונתם להגנה על לקוחות חפים מפשע. לעומת זאת, בעשורים האחרונים, חל שינוי באופי הצילום והבימוי המתמקד באורח חייהם מחוץ לבתי המשפט. עורכי דין הוצגו בסבך מערכות יחסים אינטימיות, כשהם עוברים עבירות אתיות ומתחרים על יוקרה ושכר עם עמיתיהם (Pfau et al, 1995).
25. בהתאם לכך השתנו גם עמדות הציבור כלפי העוסקים במשלח יד זה. משאלי דעת קהל (בארה"ב) העלו כי הציבור ממשיך לתפוס עורכי דין כמבריקים, צעירים ונאים אך גם כפחות ערכיים וכמונעים מרדיפה אחרי יוקרה וכסף. המחקרים הללו מעידים שכאשר ישנו שינוי בדימוי הטלוויזיוני של בעל מקצוע מסוים חל שינוי בתפיסות הציבור לגביו.

26. זאת ועוד, מסתבר כי גם כאשר ישנה היכרות קרובה עם המקצוע כמו בן משפחה רופא, עיתונאי, עורך דין או מורה, עדין חזק כוחה של המדיה בעיצוב התדמית והתפיסה בעיני הצופים. במילים אחרות, תדמיתו של בעל מקצוע יכולה להיפגע גם בעיני הקרובים לו ביותר כתוצאה משינוי ההתייחסות במדיה. ככל שמדובר באזכור תדיר יותר, ההשפעה הפוטנציאלית של המסר גדולה יותר.

V. כיצד נערכים מחקרים אלו ומה הרלבנטיות שלהם למקרה סוכני הביטוח?

27. מחקרי העוסקים בהשפעות של דימויים של עורכי דין, רופאים ובעלי מקצוע אחרים נערכים לאחר ניתוח תוכן מקיף של התכנים. מתוך השוואה של עמדות הצופים "הקלים" בטלוויזיה בז'אנרים אלו לעומת הצופים "הכבדים", אשר צוברים שעות רבות בצפייה בתכניות דרמה רפואיות או משפטיות (Gerbner, et.al, 1986), עולה כי ההבדל בעמדות הצופים הקלים לעומת הכבדים, והסמיכות של תפיסות העולם של הצופים הכבדים לתפיסות העולם הטלוויזיונית, מדגימים את האופן שבו התדמיות מופנמות על ידי הצופים.

28. דוגמא אחת לכך היא שכאשר מבקשים מצופים כבדים לתאר עורך דין הם נוטים לתאר אישה צעירה, בעלת מראה של דוגמנית, המתמחה בפלילים. תיאור זה הינו בהלימה לניתוחי תוכן של השחקנים בסדרות משפטיות מן העת האחרונה.

29. מילה של הסתייגות: הפנמת התכנים אינה אחד לאחד, בתהליך מתערבים כמה משתנים כגון: השכלת הצופים, ניסיונם האישי, סגנון הצפייה והאמון שלהם במדיום. גם כאשר מוכחת השפעה, היא נמדדת בשעור מועט אף כי עקבי ומובהק (Morgan & Shanahan, 2010). אך גם שיעור קטן של תדמית שלילית הוא משמעותי לעבודתו ואיכות חייו של פרט שהוא מושא ההשפעה.

30. מחקרי השפעות של פרסומות ותכנים טלוויזיוניים לא נערכו ביחס לסוכני ביטוח, בין השאר מפני שלקמפיין זה אין תקדים והוא בודד בעמו. אך הגוף המצטבר לאורך השנים של מחקרי השפעה של ייצוגים טלוויזיוניים, מעיד כי חזרה חוזרת ונשנית של דימוי מחלחלת במידה מסויימת לתודעת חלק מן הצופים.

31. על בסיס העדויות המחקריות שהוצגו להלן אני מוצאת כי הקמפיין "תשעה מיליון", גרס גורם ובמידה שיתמיד- יגרום נזק משמעותי לתדמיתם המקצועית והאישית של סוכני הביטוח. זאת לנוכח מהותו, עוצמתו ותדירותו של הקמפיין.

ג. האם הקמפיין והשלכותיו מזוהים אך ורק עם "שוקה טל" דמות בדיונית שאינה קיימת?

32. כבר במאה החמישית לפני הספירה טבע הרקליטוס את האימרה: "אינך יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים", היינו אין שני אירועים זהים לחלוטין במציאות. ברם, טיבה של המחשבה האנושית היא להכליל ולהגיע לתובנות מתוך קיבוץ המכנה המשותף. תכונה זו של המין האנושי התפתחה במהלך האבולוציה מפני שתרמה להישרדותו.

33. את הנטיה להקיש על הכלל מתוך הפרט, מאשר המחקר התקשורתי אשר מצא כי אנשים מבססים את הערכתם לגבי המציאות החברתית על בסיס דוגמאות, תמונות ופריטי מידע שקודמו לראש סדר היום, הרבה יותר מאשר על בסיס מידע סטטיסטי עובדתי (Exemplification Effects). לדוגמא סיפורית או ויזואלית יש לפיכך כוח גדול לעצב עמדות, כוח שהעובדות לאמיתן לא תמיד יכולות להביס (Zillmann, 1999).

34. פרסומות המציגות מוצר, שירות או רעיון באמצעות פרזנטור או דוגמנית עושות שימוש בתכונה זו ממש. הפרסומות מבקשות לשכנע כי כשם שהדמות בפרסומת הפיקה תועלת מן המוצר, כך גם את/ה הצופה עשוי להשיג את אותה התועלת. כשם שהאדם הזה: ירד במשקל, הסיר אבנית ממכונת הכביסה, מתענג על גבינה צהובה, נפטר מקשקשים בשיער, חסך בעלויות ביטוח, כך גם אתה הצופה עשוי למצוא עצמך במקומו אם רק תאמץ את דפוסי ההתנהגות ה"נכונים".

35. לשיטה זו, אם תעתיק את התנהגותם של הלקוחות הנוטשים את שירותיו של שוקה טל, תחדל ממימון על חשבונך של סוכן ביטוח נהנתן, "שעובד עליך", הרי שתקטין את הוצאות הביטוח שלך תוך מעבר לשירות יעיל יותר.

36. בשום מקרה לא ניתן "לקרוא" את הפרסומת כאילו היא "רק ביקשה לידע את הציבור בישראל" שקרן מור משתמשת בכרטיס אשראי ואלי ומריאנו רוכשים מט"ח בדואר ישראל או שיש סוכן בדיוני בשם שוקה שרק אותו, רק את שוקה טל, לא כדאי לממן או רק הוא לוקה בסממנים השליליים המוצגים בפרסומת ויתר סוכני הביטוח קורצו מחומר אחר, טוב והגון.

37. נהפוך הוא, הפרזנטורים בפרסומת מובאים כדוגמא ומודל הקורא לעם ישראל להסיק מהי ההתנהגות הצרכנית הרצויה והנבונה מתוך מעשיהם. דמותו של דודו בפרסומת להום סנטר, אינה מיידעת שרק ממנו אישית ניתן לקבל יעוץ למי שרוצים לשפץ את ביתם אלא כי בכל סניף של הום-סנטר ניתן להיעזר ביועצים מסוגו. לב ליבה של הפרסומת הוא ברעיון כי הפרט והדוגמא משולים לכלל.

38. מכאן שהטענה כי הקמפיין עוסק בדמות בדיונית בודדת, דהיינו "שוקה טל", ואינה מתייחסת ואינה משליכה על כלל סוכני הביטוח היא בגדר התחסדות והיתממות. להבנתי, אין צורך לנקוב בשמו המפורש של סוכן ביטוח ספציפי החבר בקבוצה נשוא הפרסום כדי לגרום נזק תדמיתי לקבוצה.

ד. האם מבטל אופיו ההומוריסטי של הקמפיין את טיבו הפוגעני ואת נזקו?

39. הומור אינו מהווה "כיפת ברזל" החוסמת את משמעות המסרים או מרסנת את פגיעתם, נהפוך הוא. וביתר פירוט:

40. באופן כללי, אריזה הומוריסטית מאפשרת העברת מסרים בנושאים טעונים. הומור מתעל מסרים אשר נחשבים בלתי הולמים או אסורים בדפוסי שיח אחרים בדומה לליצן החצר, אשר מרחב הביטוי שלו רחב משל כל אנשי המלך (Case & Lippard, 2009 ; Shifman & Lemish, 2008).

41. הומור משדר רמז שיש להבין כבדיחה את מה שקורה ומה שאנו עומדים לשמוע ולראות, כשאנו נחשפים להומור אנו נקראים להשעות את הנורמה החברתית ולאפשר התבטאויות של מה שאנו מקובל בכל מסגרת שיח אחרת.
42. במילים אחרות, אילו הייתה ביטוח ישיר מפרסמת מסר "רציני" הקורא לציבור לנטוש את סוכני הביטוח כי אלו מושחתים, אנאכרוניסטים וכיו"ב המסרים בפרסומיה, היה הציבור סולד מהפרסום ומתקומם. כאשר מסר זה מוגש במסגור הומוריסטי, מסריו הסמויים מועברים באופן שאינו מקומם וההתבדחות על חשבון סוכני הביטוח מתקבלת לרוב בחיוך (אם כי לא תמיד ולא על ידי כל אחד).
43. השימוש בהומור להעברת מסר הינה גם דרך להימנע מנטילת אחריות על המעשה ("מה? אתה לא מבין בדיחה?"). שימוש בהומור נועד לשכנע את הקהל שהמסר פחות פוגעני, שחבטה על הכתף אינה מכה, שדחיפה היא אקט לגיטימי בין חברים, בתנאי שנעשית בחיוך. השימוש בהומור מעביר גם מסר שמושא הבדיחה והסיטואציה הם נושא קליל שניתן לצחוק עליו (Young & Bippus, 2001).
44. אחת הפונקציות של הומור, היא סובלימציה של תוקפנות (Freud, 1989 [1905]). ברמת הפרט, הבדיחות על החותנת הן דוגמא לכך, העתקה של תוקפנות אישית במסווה של בידור. ואילו ברמה חברתית, דוגמא רלבנטית הן הבדיחות על מיעוטים אתניים בישראל: גרוזינים, ערבים, מזרחיים. הלצות אלו הינן נשק סימבולי, אמצעי בעימות בין קבוצות, מיצג שתפקידו הוא ביסוס עליונות ואישור של מבנה חברתי (שיפמן, 2004).
45. הומור עלול להיות מסכה לתקיפה חזיתית, הדרך האידיאלית לארוז מסרים עוינים. אנחנו צוחקים כאשר אדם מחליק ונופל אם מחזה זה ממוסגר בטלוויזיה כמשהו משעשע. אנו מאבדים את היכולת הביקורתית לראות בהחלקה ובתאונה פגיעה רצינית עם השלכות על איכות החיים. תחת המסגור של "הלצה" אנחנו מוכנים לראות ולקבל כמבדרת אלימות ביו אדם לחברו (Young & Bippus, 2001).

האם מחליש ההומור את האפשרות שהמסר יעבור בשלמותו?

46. מספר מחקרים בדקו האם מבטל הומור שלילי, בדיחה על "חשבון" אדם או קבוצה, את פגיעתו של המסר?
47. התשובה לשאלה זו הינה שלילית. אמחיש זאת על ידי כמה מחקרים מן הספרות העשירה בתחום.
48. בשנת 2008 היתה שרה פיילין מועמדת להיות סגן נשיא מטעם המפלגה הרפובליקנית, לצידו של ג'ון מקיין. שורה של מערכונים הומוריסטים שמו את דמותה לחוכא ואיטלולא. טינה פיי, קומיקאית מן הצוות של תכנית הבידור רבת הרייטינג Saturday Night Live גילמה את פיילין בראיונות פארודיים. מערכונים אלו הציגו את המועמדת כחקלאית, בורה בגיאוגרפיה ומחוספסת בנימוסיה. בעקבות מופעה נטבע הביטוי The Fey Effect לתיאור הירידה בתמיכה בפיילין בגין הפארודיה הטלוויזיונית.

49. באוגרטנר ושותפיה אישרו את אפקט טינה פיי במחקר בו נדגמו כ-500 סטודנטים בכמה נקודות זמן של הקמפיין. קבוצה זו נשאלה כמה פעמים על הרגלי הצפייה שלהם ועל עמדותיהם הפוליטיות. הירידה המתועדת בתמיכה בפיילין נמצאה בקורלציה גבוהה עם צפייה במערכוני הפארודיה של Saturday Night Live. יתר על כן אותה ירידה בתמיכה במועמדת הרפובליקנית תועדה בעיקר בקרב אותם צופים שזיהו עצמם כרפובליקנים. בניגוד למה שאנו יודעים על נטיות פוליטיות ודפוסי הצבעה שהם קשיחים ונקבעים מראש כמעט ללא השפעה של חשיפה לתעמולה, כאן היתה לתכנית סאטירה והומור חלק בעיצוב פני המציאות הפוליטית של אמריקה (Baumgartner et al, 2012).
50. השפעות דומות של תכני הומור טלוויזיוניים תועדו גם ביחס לשחורים אמריקאים. פורד בדק את המידה שבה חשיפה לקומדיות מצבים המציגות בדיחות סטריאוטיפיות על שחורים תעלה את הסבירות שצופים יבטאו שיפוט שלילי של שחורים. לקבוצה של נחקרים הוצגו קטעי קומדיית מצבים המבוססים על סטריאוטיפים של שחורים, את קבוצת הביקורת חשפו לקטעי קומדיה נייטרליים. לאחר מכן הוצג בפני הנחקרים תיאור מקרה שבו סטודנט בקולג' תקף את שותפו לדירה במעונות. בחלק מתיאורי המקרים היה התוקף שחור ובחלקם תואר כלבן. נמצא כי הקבוצה שצפתה בקטעי ההומור הסטריאוטיפיים השליליים שמושאים שחורים אמריקאים, יחסה לסטודנט השחור אחריות לתגרה וחלק גדול יותר בתקיפה, ביחס לקבוצה שצפתה בקטעי הומור נייטרלי וביחס למקרים שבהם תואר התוקף כלבן (Ford, 1997).
51. בדומה נמצא כי חשיפה להומור מינני טלוויזיוני מעלה עמדות סקסיסטיות (Ford, 2000), מחקר אחר מצא כי נחקרים אשר נחשפו לקטעי הומור שהציגו הומוסקסואלים באופן שלילי, גילו סובלנות גבוהה יותר לאפליה של הומואים.
52. בכל המקרים אותם איזכרתי נערך הניסוי בחשיפה קצרה וחד פעמית, ניסוי שהיתה לו השפעה מובהקת על עמדות הנחקרים. במקרה של פרסומות "תשעה מיליון" מדובר בקמפיין עקבי ומתמשך החוזר על עצמו פעמים רבות אשר עלול להניב אפקט מצטבר גבוה ויציב יותר.
53. על בסיס המחקרים אשר צוטטו לעיל אבקש לקבוע כי ההומור בקמפיין תשעה מיליון, הגם שהוא משעשע, אינו מחליש ואינו מבטל את ההשפעה הפוגענית והמזיקה על מושא הבדיחות – סוכני הביטוח.
54. איני יכולה לקבל את ההסבר של ביטוח ישיר כאילו מדובר בקמפיין הומוריסטי וכי העובדה שסוכן בשם שוקה אינו קיים, מאיינת כל נזק לסוכני הביטוח או תדמיתם.
55. הומור הוא דבר נפלא, יצירה ייחודית של המין האנושי, לעיתים קרובות נעימה ומשפרת את מצב הרוח של הקהל, אך יש לה סיג. הומור הוא דבר נפלא עד שהוא פוגע בזכות אחרת של כבוד האדם ובכלל זה משלח ידו ופרנסתו.

ה. באיזה אופן נבדל קמפיין "שוקה" מבית היוצר של "תשעה מיליון" מקמפיין היונים של ביטוח ישיר, שני מותגים המשתייכים לאותה הבעלות?

56. בשנת 2013 פתחה חברת ביטוח ישיר, שהיא מותג נוסף של אי. די. אי. בקמפיין פרסומי מקביל לקמפיין שוקה, להלן "קמפיין היונים". מסע פרסום זה שונה בטיבו ואופיו, מענין לבחון את מסריו שהם מאותו בית יוצר.
57. הקמפיין שבמרכזו שתי יונים מצויירות ומדובבות בידי שחקנים ישראלים מוכרים מצוות התוכנית ארץ נהדרת, מקדם את המסר שקל ויעיל לרכוש פוליסת ביטוח באמצעות הסמארטפון והמחשב. דרך זו, לדברי הפרזנטורים המצויירים, חוסכת זמן והתעסקות עם ניירת, היא קצרה, פשוטה, זולה וגם "ירוקה" יותר.
58. זהו מקרה רלבנטי לענייננו מפני שהוא מדגים את קיומה של אלטרנטיבה לגישת הביזוי וההנמכה של סוכני ביטוח המתקיימת בקמפיין "שוקה" וגם מלמד על האסטרטגיות השונות הנהוגות על ידי ביטוח ישיר.
59. בדומה לקמפיין "שוקה" גם קמפיין זה הינו הומוריסטי, וכמותו עושה שימוש בשחקני "ארץ נהדרת" ובסיטואציות מצחיקות שונות בהן מתנהלים ה"גיבורים". במקרה דנן מחליפים צמד היונים והשחקנים (אלי פיניש וטל פרידמן) את שני כהן כמזכירתו של שוקה.
60. קמפיין "היונים" ערוך באופן מקובל. הקמפיין מבליט את היתרונות של שיטת הביטוח הישיר, ומשדל את הלקוחות לבחור בה על בסיס טענת יתרונותיה הייחודיים כגון רכישה ממוחשבת, גישה מכל טלפון נייד וכד'.
61. השילוב של שני הקמפיינים מביא לכך שמחד הביטוח הישיר, מונח שהוא כמעט שם ג'נרי, נתפס כחדשני, יעיל, זול וכד'. מותג זה נתפס במובחן מהמותג "תשעה מיליון", שקמפיין הפרסום שלו קונטרבסרלי, ועלול לעורר הסתייגות מצד קהל יעד ביקורתי.
62. קשה להימנע ממחשבה שרק החשש מפני הביקורת על הקמפיין המבזה והמכפיש הביאה את אי. די. אי. לנסח מסע פרסום אחר, כזה שאינו מעורר סלידה בקרב לקוחות פוטנציאליים המודעים להתנהלותה של "תשעה מיליון".
63. נראה כי העלאת שני מסעות הפרסום במקביל מלמדת על פניה מגוונת לקהלים מסוגים שונים והבאת מסר קליט לכל קהל לפי טעמו, לצד יצירת תמונה מושלמת אחת של ביטוח רצוי לעומת ביטוח שיש לחדול ממנו. היא גם מלמדת על מודעותה של החברה המיתממת לאפשרות של יצירת קמפיין הומוריסטי שאינו פוגע באנשים העמלים לפרנסתם בכבוד.

אבקש לסיים באימרה של חז"ל:

"דוצה אתה להתרומם ולהיות למעלה מחברך? מוטב שתקים גבעה לעצמך משתחפור בור לחברך".

רשימת מקורות

- ביין לובוביץ, ע. (2013). עושה זאת שוב: הפרסומת של 9 מיליון הכי אהובה השבוע, גלובס, 15/5/14.
- ביין לובוביץ, ע. (2014). שוקה חוזר- 9 מיליון הפרסומת הכי אהובה, גלובס, 21/3/13.
- ביין לובוביץ, ע. (2014). 9 מיליון – הפרסומת האהובה השבוע, גלובס, 7/8/14.
- וימן, ג' (2000). מגדר ופרסומת: נשים וגברים בתשדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראל. מגמות, 40(3), 485-466.
- לירן אלפר, ד' וקמה, ע' (2007). עיצוב הגוף וחיטוב הזהות: ייצוגי הגוף בטלוויזיה המסחרית. תל אביב: מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת תל אביב.
- פרויד, ז' (1967). [1928]. ההומור. כתבי זיגמונד פרויד, כרך ב' (עמ' 215-219). תל אביב: דביר.
- שיפמן, ל. (2008). הערס, הפרחה והאמא הפולנייה שסעים חברתיים הומור טלוויזיוני בישראל 1968-2000. עמ' 1-13,
- Baumgartner, J. C., Morris, J. S., & Walth, N. L. (2012). The Fey Effect Young Adults, Political Humor, and Perceptions of Sarah Palin in the 2008 Presidential Election Campaign. *Public Opinion Quarterly*, 76(1), 95-104.
- 17 אזכורים
- Case, C. E., & Lippard, C. D. (2009). Humorous Assaults on Patriarchal Ideology*. *Sociological Inquiry*, 79(2), 240-255.
- Ford, T. E. (1997). Effects of stereotypical television portrayals of African-Americans on person perception. *Social psychology quarterly*, 266-275.
- 127 אזכורים

Ford, T.E. (2000). Effects of sexist humor on tolerance of sexist events. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 26, 1094–1107

42 אזכורים

Freud, S. (1989). *Jokes and their relation to the unconscious* (No. 145). WW Norton & Company.

3069 אזכורים

Gerbner, G., Gross, L., Jackson-Beeck, M., Jeffries-Fox, S., & Signorielli, N. (1978). Cultural indicators: Violence profile no. 9. *Journal of Communication*, 28(3), 176-207.

415 אזכורים

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The dynamics of the cultivation process. *Perspectives on media effects*, 17-40.

881 אזכורים

Shifman, L., & Lemish, D. (2011). "Mars and Venus" in virtual space: Post-feminist humor and the Internet. *Critical Studies in Media Communication*, 28(3), 253-273.

14 אזכורים

López-Guimerà, G., Levine, M. P., Sánchez-Carracedo, D., & Fauquet, J. (2010). Influence of mass media on body image and eating disordered attitudes and behaviors in females: A review of effects and processes. *Media Psychology*, 13(4), 387-416.

47 אזכורים

Morgan, M., & Shanahan, J. (2010). The state of cultivation. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 54(2), 337-355.

117 אזכורים

Pfau, M., Mullen, L. J., Deidrich, T., & Garrow, K. (1995). Television viewing and public perceptions of attorneys. *Human Communication Research*, 21(3), 307-330.

65 אזכורים

Schweitzer, N. J., & Saks, M. J. (2007). The CSI effect: Popular fiction about forensic science

152 אזכורים

Strain, M. L. (2010). Effects of exposure to anti-homosexual humor on individuals' tolerance of and anticipated feelings of compunction about discrimination (Doctoral dissertation, Kansas State University).

Tamborini, R., Weber, R., Eden, A., Bowman, N. D., & Grizzard, M. (2010). Repeated exposure to daytime soap opera and shifts in moral judgment toward social convention. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 54(4), 621-640.

9 אזכורים

Young, S. L., & Bippus, A. M. (2001). Does it make a difference if they hurt you in a funny way? Humorously and non-humorously phrased hurtful messages in personal relationships. *Communication Quarterly*, 49(1), 35-52.

36 אזכורים

Zillmann, D. (1999). Exemplification theory: Judging the whole by some of its parts. *Media Psychology*, 1(1), 69-94.

85 אזכורים